



تقرير خبرية

مقدم لدى دائرة تنفيذ محكمة بداية السلط الموقرة
في القضية التنفيذية (وضع يد) رقم 1651 / 2025

بناءً على انتخابنا خيرين لدى دائرة تنفيذ محكمة السلط الموقرة في القضية التنفيذية رقم 1651 / 2025 والمتظورة لدى مساعدة قاضي التنفيذ وسام بك الخصاونة ، والمتعلقة بوضع اليد على كامل حصص المحكوم عليهما " قاسم وجاسم محمد عبد الهادي البستاني " في القطعة رقم 655 من حوض رقم 4 الحمر من أراضي الفحيص / مديرية تسجيل أراضي السلط ، فقد توجهنا نحن الخيرين إلى موقع المقار برفقة مأمور التنفيذ السيد حازم السعائده ، والأستاذ المحامي جمال نسور وبعد وقوفنا على رقبه المقار بتاريخ 22 / 6 / 2026 ، تفهمنا المهمة الموكولة إلينا وهي إجراء الكشف والخبرة الفنية على المقار موضوع القضية وذلك لـ :

- بيان مدى إنطباق المبررات (مخطط الأراضي وسند التسجيل والمخطط التنظيمي) مع واقع العقار .
- وصف العقار (موضوع الدعوى) ومشمولاته وصفاً دقيقاً وشاملاً وتصويره فوتوغرافياً ، وبيان مدى قرينه من الخدمات ، وبيان صفته التنظيمية ، وبيان أسماء شاغليه وصفتهم بالإشغال إن وجد .
- تقدير قيمة حصص المحكوم عليه في العقار الموصوف .

وبعد تحلفنا اليمين القانوني بأن نقوم بالمهمة الموكولة إلينا بكل أمانة وإخلاص ، وتسلمنا صوراً عن الوثائق والمخططات المتعلقة بالقضية والمهمة ، وطلبنا الإمهال لحين إعتداد تقرير خبرية مفصل بواقع مهمتنا .

وبعد عرض أسماء أطراف القضية علينا ، نؤكد نحن الخيرين الموقعان أدناه أنه لا توجد أي علاقة أو ظروف أو أسباب من شأنها أن تؤثر على حياديتنا ، وأنها مستقلة عن أي طرف من أطراف القضية أو وكلائهم .

وبعد الكشف الحسي والتعرف على حدود القطعة وتجوائلنا في المقار ومراجعتنا لبلدية الفحيص لإستخراج وثائق متعلقة بترخيص المبنى القائم على القطعة موضوع القضية ، تبين لنا ما يلي :

- أولاً : الوثائق التي تم إعتمادها لتحرير التقرير :

نوع الوثيقة	رقم الوثيقة	تاريخ صدورها	الجهة الصادرة عنها
سند تسجيل	رقم معين 5810 - POFCD1	2026 / 5 / 20	مديرية تسجيل أراضي السلط
صورة عن مخطط الأراضي	رقم الوصل 436407	2026 / 5 / 20	الخدمات الإلكترونية / دائرة الأراضي
مخطط تنظيمي	رقم الوصل 33456	2019 / 9 / 24	بلدية الفحيص
صورة عن مخططات الترخيص	تم إستخراجها بموجب كتاب رئيس لجنة بلدية الفحيص رقم 1361 / 1 / 4 / 29 تاريخ 29 / 6 / 2026		

- ثانياً : إنطباق الوثائق مع واقع العقار وبيانات العقار والمالكين :

تنطبق المخططات والوثائق مع بعضها البعض من جهة ومع واقع العقار من جهة أخرى تمام الإنطباق . وفيما يلي البيانات المتعلقة بالعقار والمالكين :

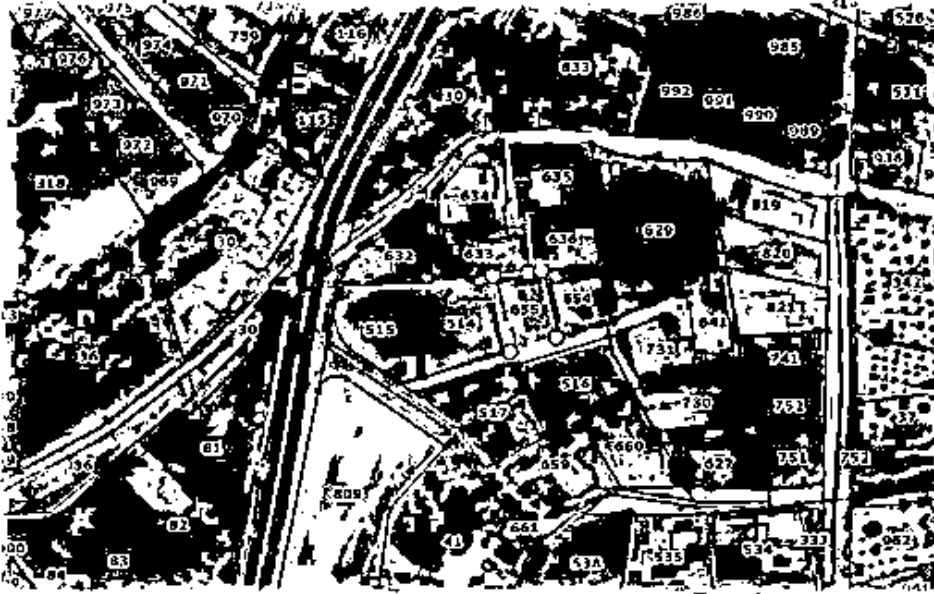
- بيانات العقار : تتبع القطعة تسجيلياً لمديرية تسجيل أراضي السلط وفيما يلي بياناتها

القرية	إسم وزم الحوض	بيانات القطعة		بيانات الشقة		رقم اللوحة	وصف الشقة	نوع الأرض
		رقمها	المساحة م ²	رقمها	المساحة م ²			
الفحيص	الحمر (4)	655	1002	/	/	4	/	ملك

■ بيانات المالكين :

الرقم الوطني	إسم المالك	الحصص
9 8 7 1 0 2 9 7 8 0	قاسم محمد عبد الهادي البستنجي	1
9 9 4 1 0 0 6 6 1 0	جاسم محمد عبد الهادي البستنجي	2

صورة فضائية للقطعة ومحيطها



○ ثالثاً : وصف عام للعقار :

1- الموقع : يبعد العقار مسافة أفقية 450 متراً جنوب مدرسة رم الدولية ، و 1400 متراً شمال شرق مركز صحي الفحيص الشامل ، 1200 متراً إلى الجنوب من دوار أم النعاج ، ويبعد مسافة 100 متراً إلى الشرق من شارع أم النعاج الفحيص .

صورة فضائية للقطعة ومحيطها توضح أهم المعالم المحيطة بالقطعة



2- الخدمات حسب توفرها في موقع المقار :

تسلسل	نوع الخدمة	مدى توفرها			ملاحظات
		متوفرة	قريبة	غير متوفرة	
1	الكهرباء	✓	/	/	
2	المياه	✓	/	/	
3	الصرف الصحي	/	✓	/	

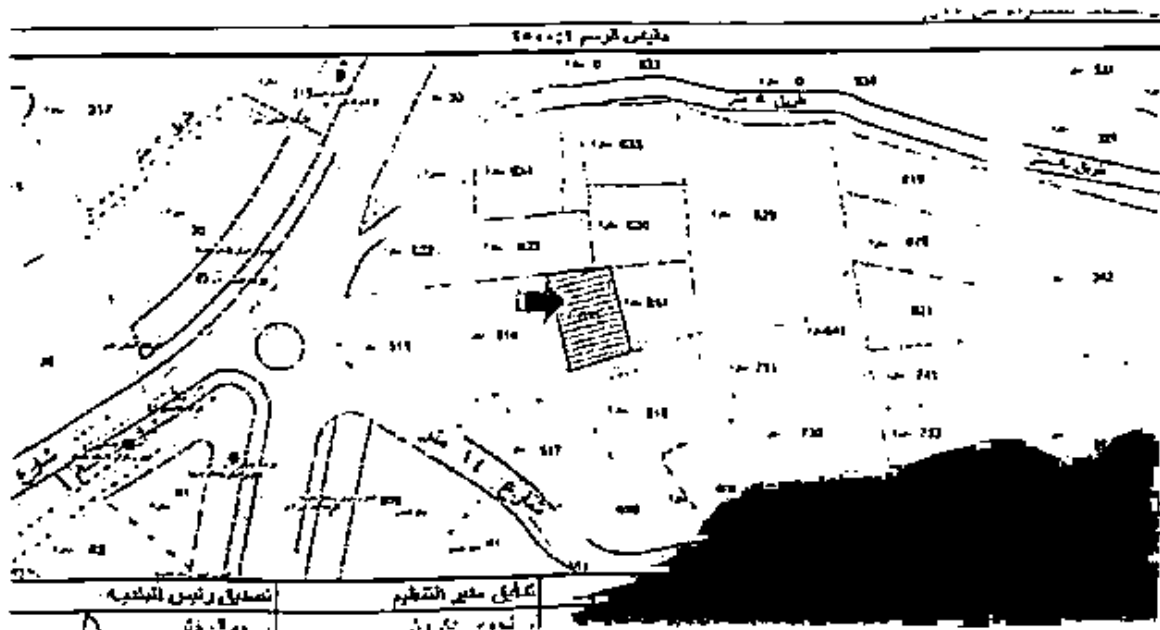
التنظيم

تسلسل	سعة الشارع بالمتر	مستوى جاهزته				ملاحظات
		غير مفتوح	مفتوح			
			معبّد جزئياً	غير معبّد		
1	8	/	/	✓	/	يحاذي القطعة مع حدها الجنوبي ، وهو بحالة دون الوسط

3- نوع وفئة الإستعمال (التنظيم) : يقع العقار خارج حدود بلدية الفحيص ، وتنظيمها سكن أ ، والأحكام كما هو موضح في الجدول التالي :

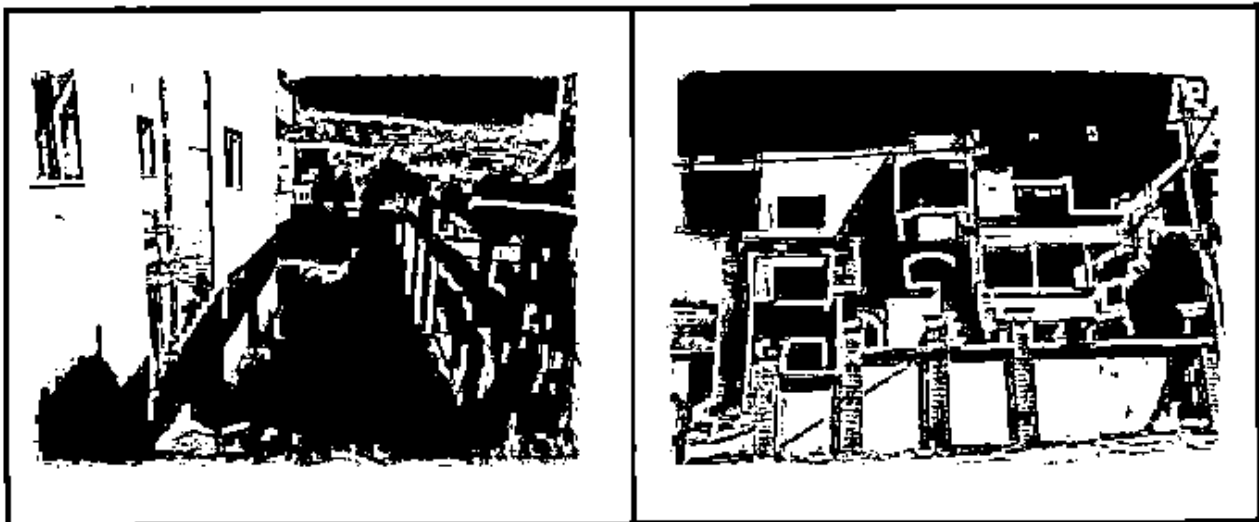
الأحكام	الإرتدادات / متر			عدد الأدوار	النسبة العلوية	إرتفاع البناء	نسبة المساحة الخضراء	الحد الأدنى للواجهة الامامية	الحد الأدنى للإفراز
	أمامي	جانبي	خلفي						
سكن أ	5	5	6	دولين ونصف	39 %	11 متر	/	25 متر	1000 م ²

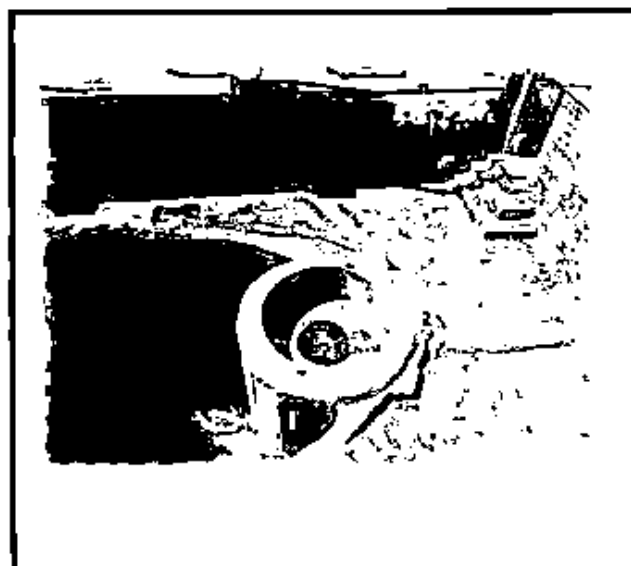
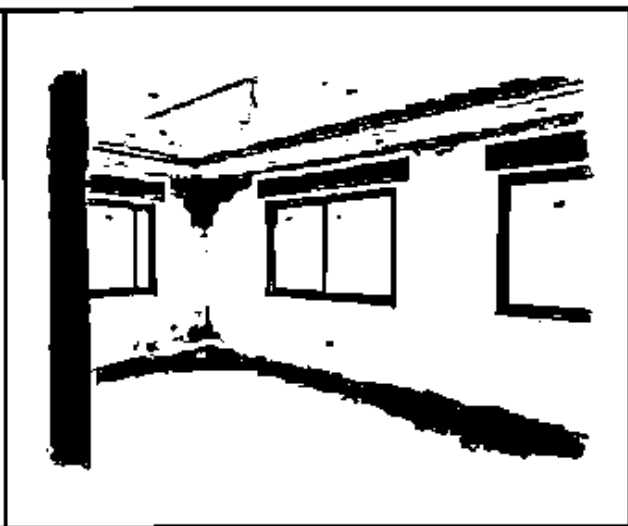
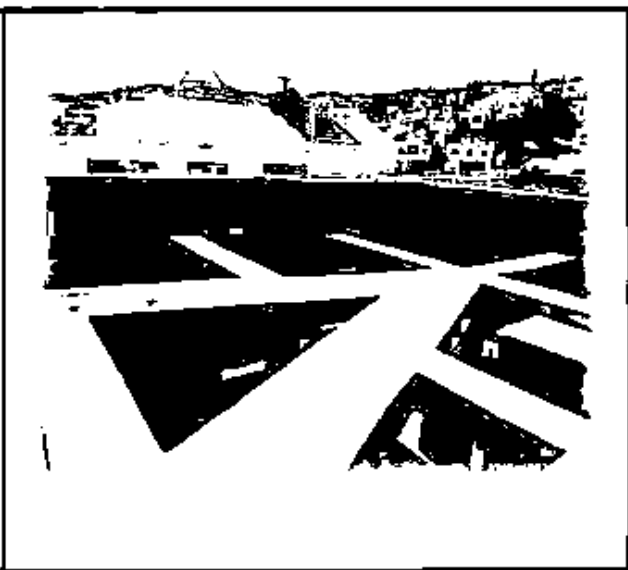
صورة عن المخطط التنظيمي للقطعة موضوع الدعوى



- 4- الطبوغرافية والشكل الهندسي للقطعة :
- القطعة ذات ميل زائد نسبتها بالإكراه من الجنوب باتجاه الشمال ، الأمر الذي نتج عنه جزء من طابق تسوية في الجهة الشمالية من القطعة ، وطبيعة تربتها حمراء طينية صالحة للزراعة .
 - الشكل الهندسي للقطعة رياضي منتظم (شبه منحرف تقريباً) ، ضلعاه الأطول الشرقي والغربي .
- 5- مشتملات القطعة : تشتمل القطعة على :
- بناء سكني (فيلا تريكس) مؤلف من جزء من طابق تسوية وطابق أرضي وطابق أول ورووف ومخدومه بأدراج خرسانيه (غير مكتملة التشطيب) وتأسيس لمصعد بصل بين الطوابق ، و الواجهات من الحجر (بنوعية جيدة) ، وغير مكتمل التشطيب والعمل به متوقف والبناء مهجور وغير مشغول بتاريخ الكشف ، ووصف البناء كما يلي :
 - طابق التسوية : وتبلغ مساحة هذا الطابق 202 متر مربع ويتألف من غرف عدد 2 وموزع وصالون ضيوف ومطبخ وصالون جلوس وحمامات 2 ومستودع والتشطيب من بلاط سيراميك حديث ودهان غير مكتمل الوجوه ويوجد ديكورات للأسقف وجدران الشقه والأبواب الداخلية ركب فقط حلق الخشب والشبابيك المنيوم مع زجاج وإباجورات و تأسيس إنارة وتأسيس حمام عدد 2 وغرفة خدمات تأسيس التدفئة من نوع الغاز وشوهد مناهل للصرف مع غرفة خارجيه خلف بركة السباحه ضمن منسوب التسويه ، ويوجد بركة سباحه مع توابها على يمين المدخل (فقط من الخرسانة المسلحة وغير مشطبة) .
 - الطابق الارضي : وتبلغ مساحة هذا الطابق 390 متر مربع ويتكون من 2 غرفتين وصالون ضيوف وصالون جلوس وموزع ومطبخ ومستودع 3 وحمامات ولاتشطيبات غير مكتملة فالأرضيات من البورسلان ودهان ديكوري للجدران ، وديكورات للأسقف والشبابيك المنيوم مع زجاج وإباجورات وتمديدات الانارة تأسيس .
 - الطابق الأول : وتبلغ مساحته 386 متر مربع ويتألف هذا الطابق من غرفتين وصالونات للضيوف وصالون للجلوس وصالون معيشة وموزع وبلكون وتراس بسقف ديكوري عبارة عن شبكة مثقبة من العوارض الإسمنتية (موضحة في الصور المرفقة) ومطبخ ومستودع وأربعة حمامات وتشطيباته مشابهة للطابق الأرضي من حيث مستوى التشطيب والمعجز منه .
 - طابق الروف : وتبلغ مساحته 185 متر مربع تقريباً ، ويتكون من غرفتين وصالون ضيوف وصالات ومستودع وتراس مكشوف والتشطيب مشابه لما تم وصفه آنفاً .
 - الأعمال الخارجية : وهي عبارة عن اسوار من النكة الواجهة الامامية منها من الحجر ، وجدران إستنادية عند منتصف القطعة تقريباً تمثل حد التسوية ، وبركة سباحه مع توابها (عظم غير مشطبة) ، تقع في الجهة الشرقية من القطعة ، أدراج وممرات مكشوفة جميعها عظم ، وديكورات معمارية على الواجهات وأعمدة حجرية .

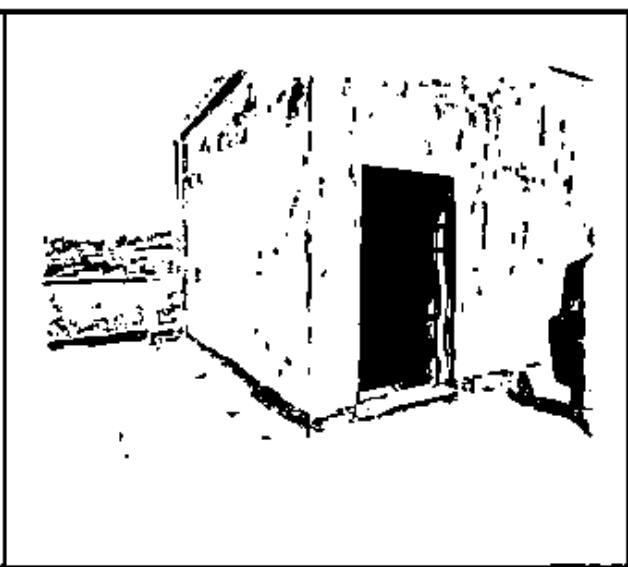
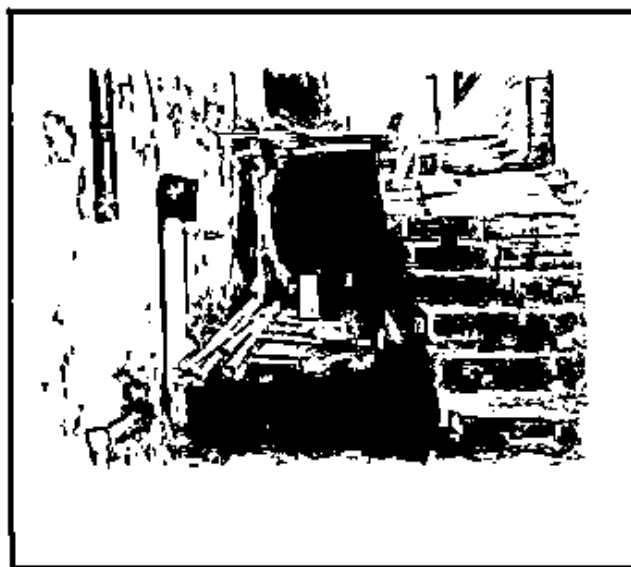
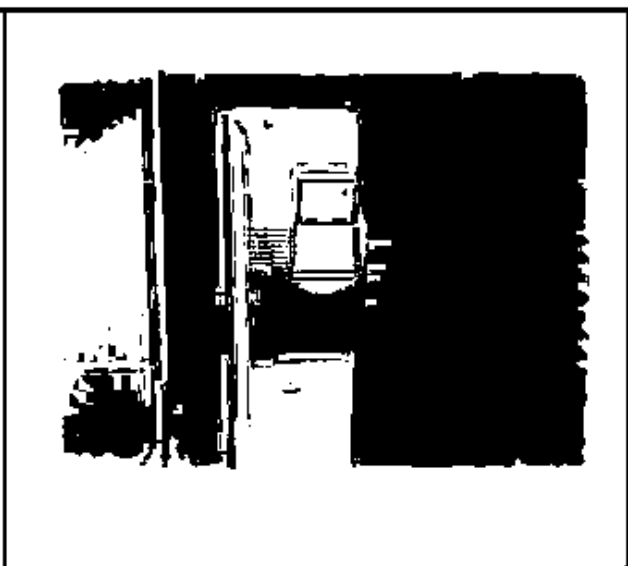
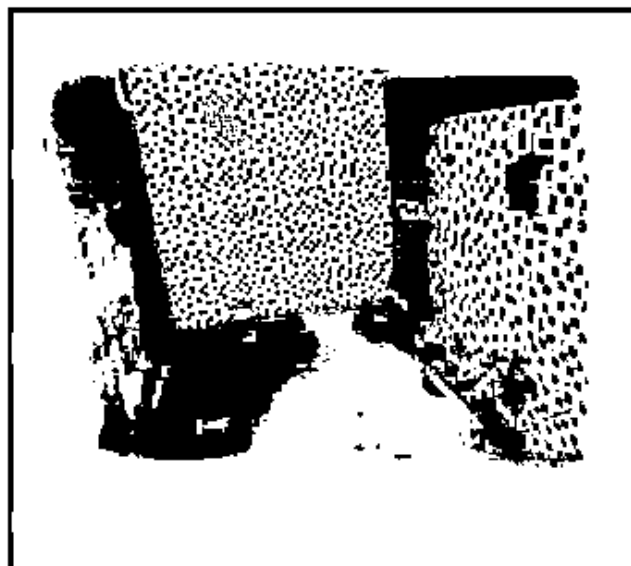
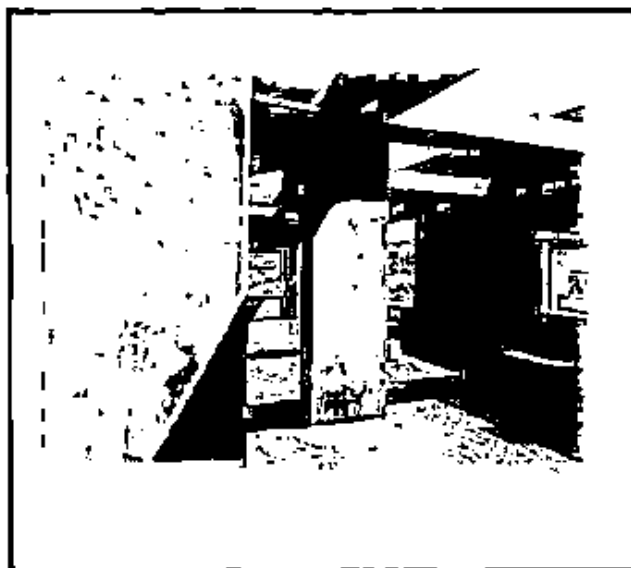
○ رابعاً : صور للمقار ومحيطه :





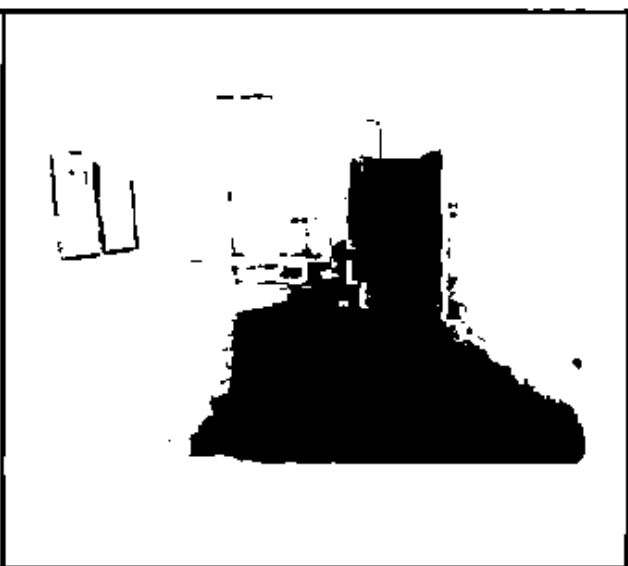
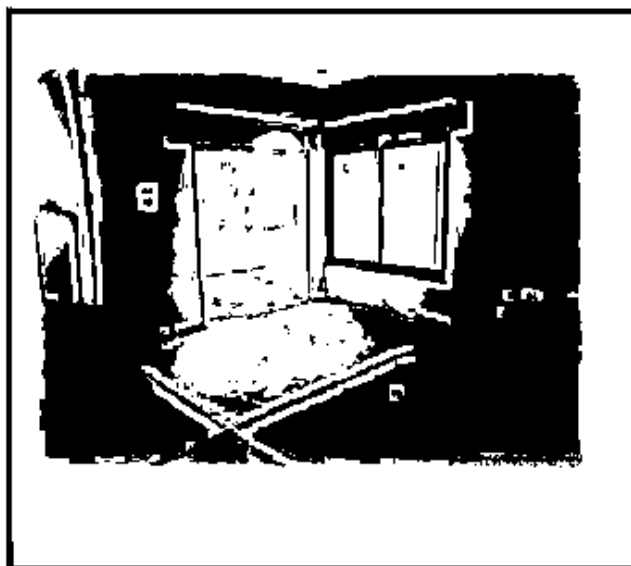
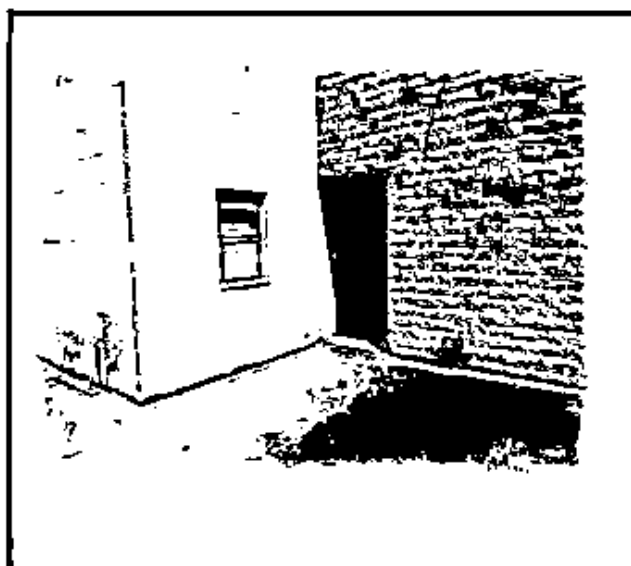
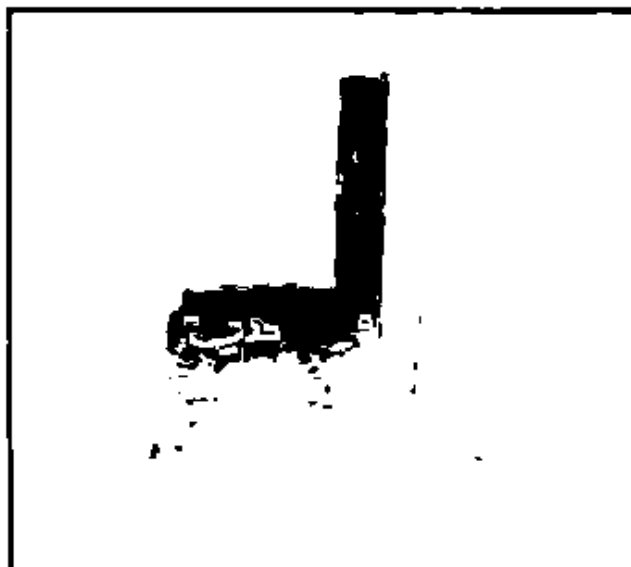
425

2



W

1



44

27

خامساً : جدول تقدير القيم : على ضوء ما سبق ذكره ، ولغايات تقدير القيمة السوقية للعقار والتي تعرف بموجب المعايير الدولية المعمول بها بأنها " المبلغ المقرر الذي ينبغي على أساسه مبادلة الأصول أو الإلتزامات في تاريخ التقييم بين مشتري راغب وبائع راغب ، في إطار معاملة على أساس محايد بعد تسويق مناسب ، حيث يتصرف كل طرف من الأطراف بمعرفة وحكمة دون قسر أو إجبار " .

وبعد أخذ المحددات المؤثرة على القيمة بعين الاعتبار وأهمها :

1. مدى توفر خدمات البنية التحتية ومنها الشوارع التي تخدم العقار من حيث سعتها وعرضها ومدى جاهزيتها .
2. موقع العقار وطبيعة المنطقة المحيطة به ، ومساحة أرض العقار .
3. نوعية الخدمات ومدى توفرها .
4. الطوبوغرافية والشكل الهندسي للقطعة .
5. عدد الشركاء في العقار .
6. قابليتها للتسويق عند العرض للبيع .

وفيما يتعلق بالعقار موضوع الطلب يجب أخذ العناصر التالية في الحسبان عند تقدير قيمة العقار موضوع الدعوى :

- أ- مساحة أرض العقار البالغة 1002 متراً مربعاً منطمة سكن أ ، ذات شكل منتظم (مناسب للبناء) ، وطوبوغرافيتها ذات ميل متزايدة من الجنوب باتجاه الشمال ، وترتبطا بحمراء صالحة للزراعة .
- ب- تقع على شارع بسعة 8 متر ، والخدمات متوفرة .
- ت- يوجد ضمن القطعة بناء شبه عظم ومتوقف العمل على تشطيبه مؤلف من جزء من طابق تسوية وأرضي وأول ورووف (تريكس) مقطع مشطب جزئياً واجهاته من الحجر ، ويحيط بالقطعة سور من الدكة واجهته من الحجر .
- ث- العقار مملوك للمحكوم عليها (قاسم و جاسم محمد عبد الهادي البستنجي) بواقع حصة للأول وحصتان للثاني .
- ج- يغلب على محيط العقار الفلل والمعارات السكنية الحديثة ويظهر جيد جداً .
- ح- قابليتها للتسويق عند عرضها للبيع جيدة .

بناءً على ما سبق ومع أخذ بعين الاعتبار كافة العناصر المذكورة في متن التقرير ، والتي قد تؤثر سلباً أو إيجاباً على القيمة وباعتماد مبادئ وأسس التقدير العقاري ومنظومة التقدير ، وبطريقة المقارنة ، أقدر قيمة العقار وفق الجدول التالي :

البيان	المساحة م ²	قيمة المتر المربع بالدينار	القيمة الإجمالية بالدينار	ملاحظات
قطعة رقم 655 من حوض 4 الأحمر من أراضي الفحيص	1002	220	220440	مع كون القطعة مشغولة ببناء (فيلا غير مكتمل التشطيب) ومهملاً تقريباً والاخذ بما جاء في متن التقرير
البناء (لكافة الطوابق)	1163	225	261675	
الأعمال الخارجية	/	/	15885	قيمة إجمالية لما ورد في متن التقرير
القيمة الإجمالية للقطعة			498000	اربعمئة وثمانية وتسعون ألف دينار

وعلى ما سبق تكون القيمة التقديرية لكامل حصص المحكوم عليهما " قاسم و جاسم محمد عبد الهادي البستنجي " في الأرض موضوع الدعوى والمنشآت القائمة عليها = 498000 ديناراً (اربعمئة وثمانية وتسعون ألف دينار) .

وهذا تقرير خبرتنا نقدمه مع الإحترام

تحريراً في 2026/ 7 /4

الخبير
المعتمد والمرخص والمساح المرخص
المهندس

أحمد الخرابشة



المهندس المدني

أحمد الخرابشة

Signature of Ahmed Al-Kharabsha